AFS
ACADEMY OF FINANCIAL SERVICES
理財培訓學院

IIQE
精讀攻略

試卷一
保險原理及實務考試

使用條款

此培訓資料乃由理財培訓學院製作，並會儘力確保資料內容準確和完整。
閣下使用、複製或下載此等培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：
此培訓資料乃由理財培訓學院製作並只供內部培訓使用，除非事先獲得保誠保險有限公司(以下簡稱「公司」)同意，否則任何人一律不可擅自將培訓資料再發放或使用於其他用途或目的。為免疑問，閣下亦不得使用此培訓資料作銷售面談或說明或其他相類似之用途。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料的部份或全部內容。

試卷一
保險中介人資格考試(IIQE)

保險中介人資格考試 (IIQE) 需要溫習多久?

我們建議分配溫習的時間：

試卷	建議分配時間
卷一	20小時
卷三	15小時

考試語言

保險中介人資格考試(IIQE)考試的考卷為中英文對照

電腦應考模式

- 同一屏幕上同時出現繁體中文及英文的問題和可供選擇的答案。

筆試應考模式

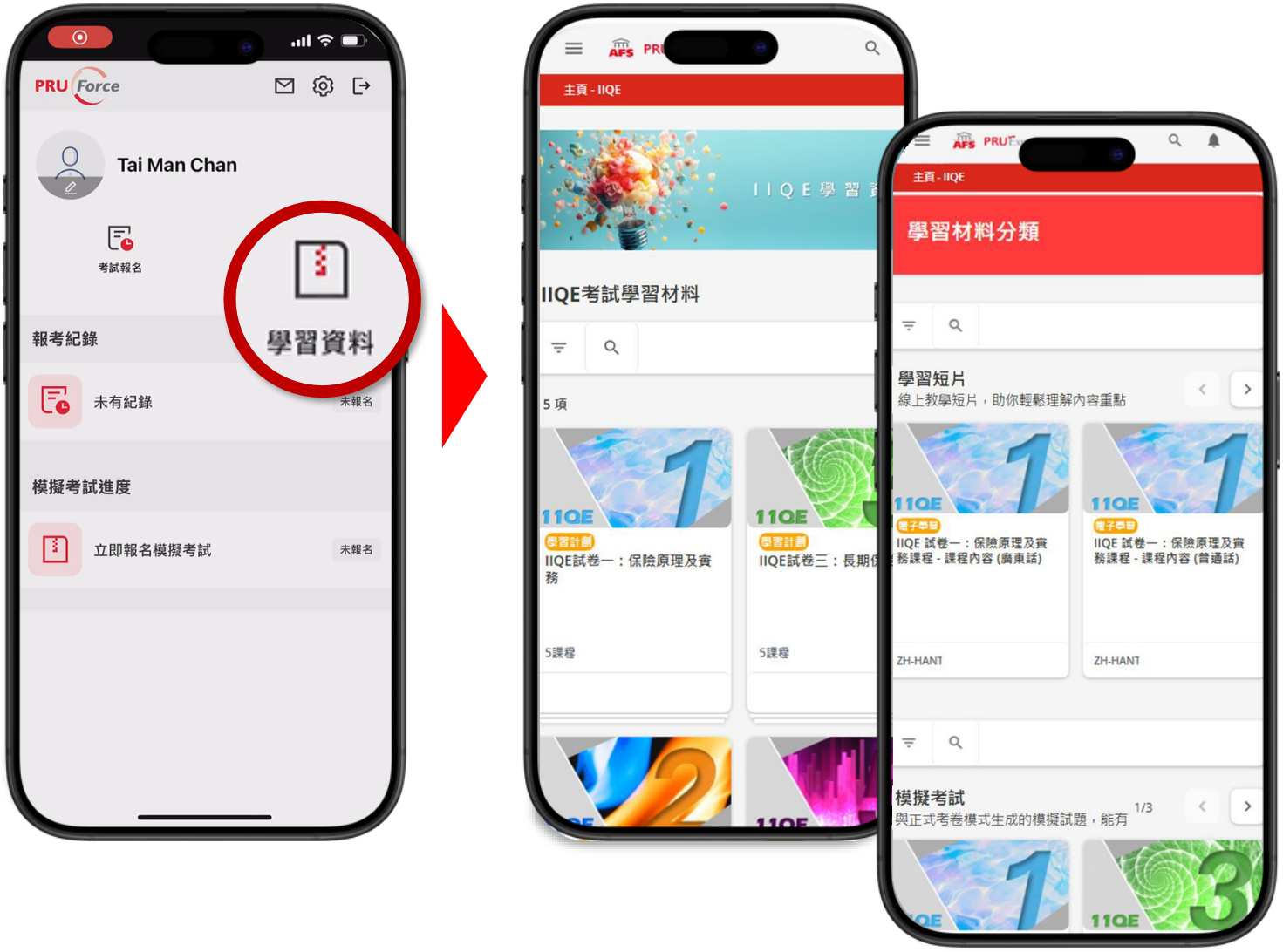
- 同一試卷上同時出現繁體中文及英文的問題和可供選擇的答案。

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

試卷一
溫習工具

準招募登入「一考通」後，點擊「學習資料」

根據需要依試卷或不同學習材料分類（如學習短片、模擬考試等）選擇課程



只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

溫習手冊

職業訓練局-高峰進修學院(VTC-PEAK)免費提供考試研習手冊，可掃瞄右方的QR CODE自行下載。

答題技巧小貼士

以下是累積前人所得經驗，綜合統計數字而成的十項小貼士，供各考生參考。

1. **文字推理**
   大部份問題並非直問直答，當中須要相當程度的推敲，方能選出正確答案。答題應時刻保持這心態，避免被題目耍得團團轉。

2. **在問題簿上作記號**
   好些題目的敘述比較累贅，宜用筆作斷詞記號，分析問題的重點。

> 申請成功認可保險經紀團體的團體，必須遵守有關法定的要求，並且達到令以下哪個機關滿意的程度
>
> 申請成功認可保險經紀團體的團體，必須遵守有關法定的要求，並且達到令以下哪個機關滿意的程度
>
> A. 保險公司協會
> B. 保險經紀授權委員會
> C. 香港保險業聯會
> D. 證券及期貨事務監察委員會

分析上例，刪去的字眼，題目原意並無改變，卻令題目簡潔了一點。將重點劃底線，協助清晰思路。

3. **留意問題是問及「肯定」還是「否定」**
   找出有沒有雙重否定的語意，先搞清楚邏輯。
   如果本身是否定，亦該先轉為「肯定」來思考會比較容易，到最後才轉換為答案。例子:

> 以下哪項不是對最高誠信的正確描述？

其實這題只是問：最高誠信的不正確的描述。

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

4. 中英對照參考

中文在句子結構上可能較難理解，可參考英文版本；若英文版有生字不懂，可從中文版查到解釋。

5. 答案選項組合

回答多組選項式題目，留意其組合，有助推敲答案。例子:

A. i, ii, iii
B. i, iii, iv
C. ii, iii
D. 只有ii

即使沒有問題，單分析答案的項目組合，推理如下：

如果肯定項目 iv 是對的話，答案一定是 B，因為只有 B，才含 iv;
如果肯定 ii 不對，答案一定是 B;
如果肯定 iii 不對，答案一定是 D;
如果肯定 i 是對的，答案是 A 或 B;
如果肯定 i 不對，答案是 C 或 D;

如此，只要肯定部份答案的對錯，配合分析答案的項目組合，就能提高命中率。

6. 消去法

答題時，要從四個或更多的選項中選出一個作為答案，可能比較困難。但常常會有其中一個選項明顯不對；另有一個只要稍有溫習，也可以剔除。將肯定錯的答案消去，就能一步步篩選出正確的答案。
例子:

根據保險銷售道德操守的專門術語,保險中介人蓄意傳出誤導性的陳述,以誘使準客戶投購保險,這種行為稱為:

A. 詐騙
B. 誘導轉保
C. 回佣
D. 失實陳述

分析上例，很容易就看出 C. 回佣 不對，因為問題中沒有提及向客戶提供利益，先剔除。而 A. 詐騙 在一般人的法律認知，包括範圍很闊，如果上述稱為詐騙，則無法與其他騙案釐清分別。誘導轉保只是有機會導致中介人被控詐騙。

以上兩項，一般行外人都能理解。餘下 B 及 D，才真正涉及保險業內定義。
D. 失實陳述 可以是無心之失，不符合題目蓄意的條件。剩下 B. 誘導轉保 為最貼切的答案。

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7. 比較答案

有時候可能發覺多於一個答案，則要比較答案之間的差別，從中找出最貼切的答案。
例子:

> 下列哪項或哪些較可能屬於保險銷售部的工作範圍？
>
> A. 進行產品監察
> B. 監察過程及趨勢
> C. 推行加強銷售計劃
> D. 以上所有各項

分析上例，四個答案都是對的。但如果選 A, B 或 C 其中一項，則代表其他兩項不對。所以，最貼切的答案是 D。

8. 不懂的題目，先填上隨選答案

不要花過多時間在同一條題目上，以免影響餘下的答題進度。
先別急於思考同一題，應該先在問題簿上圈著題號，並選填答案 D (統計所得，正確答案中以 D 佔最多)，然後答下一題。及至所有問題完成，再回頭覆核有圈的題目。
切忌留空，以免答下一題時填錯答案，功虧一簣。

9. 「以上所有各項」

毫無頭緒時，若答案有「以上所有各項」應以此為答案，命中機會較高，卷五尤甚。

10. 相信自己的直覺

若經反覆思考仍不能確定答案，當以自己第一眼的偏好為依歸。人們對之前見過的東西會在潛意識留有印象，有意識的思考不得要領時，就相信自己的直覺吧!

實際答題過程:

a. 把肯定錯的選項找出來，並把包含該選項的答擇剔除
b. 把肯定對的選項找出來，並把沒有包含該選項的答擇剔除

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

考試規則

一般規則

1. 考生須前往指定試場應考，否則不會獲准參加考試。
2. 考生應在開考前最少十五分鐘到達試場。在進入試場之前，考生必須向監考員出示其有效的香港身份證或護照正本和准考證，以核實其身份。考生在身份經確認後將獲編配座位。如未能出示上述身份證明文件，或身份未能核實，將不能參加考試。
3. 除非獲監考員批准，否則考生必須按指定座位編號就座。
4. 考試會盡可能根據公布的考試時間開考。職業訓練局概不負責因運作上的問題，包括電腦故障，所引致的延誤。
5. 不論何故，考試開始十五分鐘後，所有遲到考生皆不會獲准進入試場，已繳費用概不交還。
6. 考生帶入試場的計算機需經檢查。考試時可使用非程式電子計算機（不連封蓋及封套），但計算機必須使用乾電及操作寧靜，並無列印及圖象／文字顯示功能。認可計算機型號名單，請參閱考試中心網頁內的「常見問題」。
7. 考生嚴禁在考試進行期間使用任何通訊／電子儀器（除在上述第六項的電子計算機外）。電子儀器是指手提電話、平板電腦、個人數碼助理（即Personal Digital Assistant, PDA）、藍牙耳機／聽筒、傳呼機、MP3播放機、攝影儀器／設備、電子字典、掃描筆、可儲存數據的手錶、裝有應用程式或支援無線技術的智能手錶，或其他能儲存及／或顯示文字、拍攝影像／視像，及錄取聲響的電子儀器。
8. 考生在進入試場前，須關掉所有通訊／電子儀器（包括但不限於上述第七項所列出的儀器），包括其響鬧功能，以及任何會發出聲響的儀器，如響鬧手錶等。監考員會在試場入口處檢查該等儀器。
9. 參加筆試應考模式的考生，須自行攜帶鉛筆及膠擦進入試場。考生須使用HB鉛筆作答多項選擇題，不得在多項選擇題的答題紙上使用塗改液或改錯帶。
10. 不論何故，未能出席考試者均當缺席論（包括在考試開始十五分鐘後才到達試場的考生）。缺席者將不獲安排改期以參加其他考試場次，已繳費用概不交還。於考試開始後十五分鐘內進場的考生不會獲得延長考試時間。
11. 參加電腦應考模式的考生，除非得到主監考員的許可，考生嚴禁於開考前啟動電腦屏幕或場內任何電腦設備。在考試開始之前，考生必須聽從主監考員的宣布。按照主監考員的指示，考生將有一分鐘時間登入考試系統。在登入完成後（通常於一分鐘內），主監考員會宣布考試正式開始。
12. 考生在考試開始三十分鐘後，考生須經監考員准許，始可離開試場；但參加筆試應考模式的考生，在考試結束前十五分鐘內不得離開試場。
13. 考生帶入試場的個人物品如有損失、被竊或毀壞，職業訓練局概不負責。
14. 考試進行期間，考生所有私人物品如課本、筆記、字典、電子手帳及其他電子用品、溫習資料，必須放置在指定地方。
15. 試場內不得飲食及吸煙。

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

16. 考生須在試卷、答題紙或獲授權的紙張上書寫或作草稿。
17. 在考試期間如考生遇到任何問題，須舉手以尋求監考員的協助。
18. 考試結束時，考生仍須保持安靜及坐於原位，直至監考員宣布考生可以離開試場為止。

取消考試資格

考生如有以下行為，可能會被取消考試資格，最長為期三年：

1. 在考試前以不正當途徑取得全份或部份試卷資料；
2. 以他人名字應考，包括冒充其他考生或容許他人冒充。任何冒名頂替的事件，考試中心會向警方報告；
3. 在考試期間參閱與該考試場次相關而未獲授權的物品；
4. 蓄意偷看或抄襲其他考生的答案，或讓其他考生抄襲自己的答案；
5. 將任何考試材料，如試題簿或試卷內容、答題紙、墊底紙或圖表紙以任何形式帶離試場，或試圖帶離試場；
6. 在試場內拍照、錄音或錄影；（註：取得的照片及/或錄音、錄影及其相關器材將被帶走作進一步調查，其照片及/或錄音、錄影將被刪除。）
7. 在考試桌上、考生身上或其所能觸及的範圍內藏有各種被禁資料/物件；
8. 在考試期間以任何形式與試場內外的任何人士通訊或試圖通訊；
9. 在考試期間使用電子儀器以連接互聯網/電郵/短訊/WhatsApp/任何即時通訊應用程式；
10. 在試卷、答題紙，或獲授權的紙張以外的其他物件上作任何書寫或草稿；
11. 未經許可或於非指定時間內離開試場；
12. 在監考員宣布考試開始前便作答，或在監考員宣布停止書寫/考試結束後仍繼續作答；
13. 作出任何騷擾其他考生或干擾考試進行的行為；
14. 在考試期間未有關掉電子儀器，包括其響鬧功能，及/或讓儀器發出聲響；
15. 在考試期間不遵守《一般規則》或監考員的指示；
16. 在考試期間作出不當行為。

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

章節比重

卷一 保險原理及實務考試

研習資料手冊章次	試題	比重
1. 風險及保險	9	12%
2. 法律原則	12	16%
3. 保險原則	22	30%
4. 保險公司的主要功能	7	9%
5. 香港保險業結構	4	5%
6. 保險業規管架構	16	21%
7. 職業道德及其他有關問題	5	7%
總計	75	100%

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第一章
風險及保險

1.1.1 風險的意義

風險的定義 (與潛在損失有關的不確定性)	財務上	較為可保
	身體上	較為可保
	情緒上	較不可保

1.1.2 風險的類別

財務後果	純粹風險	只有損失的可能性 (例：火災、意外)	較為可保
	投機風險	收益、損失兩種可能 (例：賭博、業務開創、企業活動)	較不可保
影響 (範圍)	特定風險	局限於較小範圍 (例：汽車意外、個人損傷)	較為可保
	基本風險	不計其數（大範圍） (例：饑荒、戰爭、恐怖襲擊)	較不可保

1.1.3 風險管理

風險管理	金融服務	對投資及其他投機風險的管理	
	保險公司	如何降低或改善潛在損失的方法或手段	
	知識與研究領域	管理學的分支	1. 識別(認別)
			2. 量化
			3. 應對 /處理

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

3. 風險管理

應對風險的措施	1. 風險避免
	2. 損失防範
	3. 損失降低
	4. 風險轉移
	5. 風險融資

保險只是風險管理工具其中一類 (其中一環)

1.2 保險的功能及好處

保險的功能及好處	基本功能 (風險轉移)	個人角度（給人帶來極大幫助）
		商業方面（讓商家幸存）
	輔助功能 (為社會作出貢獻)	1. 就業
		2. 金融服務
		3. 損失防範和損失降低（損失控制）
		4. 儲蓄 /投資
		5. 經濟增長 /發展

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第一章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 風險代表的潛在損失可能包括： a 只在財務上的後果 b 只在身體上的後果 c 只在情緒上的後果 d 財務上的後果或 /和身體上的後果或 /和情緒上的後果	1.先確定答題方向 •遇到題目時首先我們要小心理解題目，才確定答題方向，題目問及風險發生後會有什麼損失，然後我們再 逐一分辨哪個答案是屬於「潛在損失」。 2.留意答案的組合，有助推敲答案 •注意答案 A、B、C 都只在某一方面的後果；答案 D 包括三個後果； •風險帶來的潛在損失可能是: o 財務上的：指可以用金錢來衡量的損失 (答案 A); o 身體上的：指死亡或受傷(答案 B)；或 o 情緒上的：難過及悲傷的感覺(答案 C)。 o 商業上只有財務上、身體上的損失較有可能是可保的風險。 •題目只問到潛在損失包括什麼，故答案為D •參考章節 1.1.1

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第一章–模擬試題

題目	答案解釋
2. 從可保程度的角度來看，以下哪項屬於特定風險？ a 必然可保的 b 永不可保的 c 可保程度較基本風險為低 d 可保程度較基本風險為高	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是特定風險的可保程度。 2.分析答案 •大家要知道風險類別的內容； •風險可按影響範圍分為特定風險和基本風險： 1.特定風險：它們能造成的後果是相對有限的，只影響個人或為數較少的人。這類風險包括汽車意外、個人損傷及類似的情況。 2.基本風險：它們發生的原因是超逾 一個人或甚至一群人所能操控的，受影響的人不計其數。例如饑荒、戰爭、恐怖襲擊、大規模洪災和其他災害等。 •商業保險人所保的風險主要是特定風險，基本風險一般是不可保的。 •而保險人批核保單需要考慮可保性及決定保單條款等問題，有機會拒絕批出保單。因此，答案 A及 B 以絕 對性字眼說保險人必然/永不提供保障是不正確； •答案 C 指「特定風險可保程度較基本風險為低」是不正確；恰好相反，正確答案是 D •參考章節 1.1.2b

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第一章–模擬試題

題目	答案解釋
3. 以下哪些屬於「投機」風險? i) 杜瓊斯工業平均指數的波動 ii) 一款新型的汽車的生產 iii) 一個賭場遇到火災損失的風險 iv) 在沙田馬場一場賽馬的賽 果 a i, ii, iii bi, iii, iv c i, ii, iv dii, iii, iv	1.先確定答題方向 •這條題目是典型的多選題，問題的關鍵是 i, ii, iii, iv 的陳述是否屬於「投機風險」。 2.留意答案的組合，有助推敲答案 •A B C D答案的組合都包含有三個陳述，即是說明四個陳述當中，有三個正確一個錯誤。 •風險帶來財務後果可分為純粹風險和投機風險： - 純粹風險：只具有損失的可能性（不可能出現收益）; - 投機風險：能產生收益、損失等兩種可能的結果。 • 陳述i 杜瓊斯工業平均指數是美國最有名的股票指數，用於衡量市場的日常表現，指數的波動屬投機風險； •陳述ii生產新的產品，可能成功賺錢大受歡迎，亦可能失敗令公司蒙受損失，因此屬投機風險； •陳 述 iii賭場遇到火災損失令公司需要暫停業務，造成收入損失及支出維修費用等，是純粹風險，不屬於投機風險； •剔除陳述 iii，所以答案是C •參考章節 1.1.2a(ii)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第一章–模擬試題

題目	答案解釋
4. 考慮改善受保風險之潛在損失的可能性時，保險人所採用的字眼為： a 核保 b 風險評估 c 風險管理 d 保險風險分析	1.先確定問題的關鍵 •遇到較長的題目時首先要小心理解題目，然後確定答題方向，問題的關鍵是怎樣形容「改善受保損失的可 能性」。 2.分析答案 •答案A核保：對於保險公司的運作來說，「核保」是選擇承保的風險及決定採用的保險條款； •答案B風險評估：風險帶有損失或危險的意思，評估風險是否可保是核保工作； •答案C風險管理：風險管理是管理學的一個分支，進行的步驟包括識別、量化及應對那些對某家機構構成威脅的風險。就保險公司而言，指對純粹風險 / 可保風險的管理，因此 ，當保險人談及「風險管理」時，其所指的可能是某些可以用來降低或改善所承保或獲邀承保「風險」的潛在損失的方法或手段； •答案D保險風險分析：是保險公司的核保工作； •所以正確答案是 C •參考章節 1.1.3 (b)
5. 保險具有許多的功能和好處，其中基本功能是指： a 提供儲蓄途徑 b 風險轉移機制 c 增加就業機會 d 以上各項皆是	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是保險的「基本功能」是什麼。 2.分析答案 •留意答案的組合，如果答案A、B、C有一個不正確，便不會是答案D； •保險具有許多的功能和好處，其中基本功能有一個，其他則是輔助性的或次要的； •基本功能：保險本質上屬於一 種風險轉移的機制。這種機制容許通過支付保險費(保費)，把個人的潛在財務損失轉移給保險人； •輔助功能：保險透過多種不同的途徑，直接或間接地為社會作出多項貢獻，例如: 就業、金融服務、損失防範和損失降低、儲蓄 /投資、經濟增長 /發展。 •答案A、C 屬於輔助功能，因此不會是答案D； •正確答案是 B •參考章節 1.2

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章
法律原則

2.1.1合約定義

「合約」的定義	1. 法律上可強制執行
	2. 由 承諾 或 承擔 所組成
	3. 合約是無形的

2.1.2 合約的種類

合約的種類 (分為以下兩類)	簡單合約 (訂立形式簡單)	1. 口頭合約
		2. 不經蓋章（蓋印）的書面合約
		3. 從行為中推斷出來
		4. 絕大部份的保險合約
	契據 (訂立形式有3大元素)	1. 簽署
		2. 蓋章
		3. 交付的書面文書 例：土地的轉讓，擔保

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

3. 合約元素和要點

合約元素有6個	1. 要約
	2. 承約
	3. 代價
	4. 訂約的行為能力
	5. 合法性
	6. 訂立法律關係的意向

注: 未能符合或違反任何一項準則，將變作有缺陷的合約

2.1.3 合約元素和要點

有缺陷的合約	無效的	無法律效力
	可使無效的	受屈一方把合約視為無效
		合理時間內進行
	不能強制執行	完成某些要求，可強制執行

2. 代理法

代理法	1. 委託人委託一個代理人，代表自己去執行事務
	2.「透過他人行事與自己親自執行並無分別」
	3. 委任人負起「轉承責任」

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

2.2.2 代理關係如何產生

代理關係	通過協議	明示方式
		行為、處境中隱含出來
	追認	有追溯性的授權
		委託人在事後確認該行動

2.2.3代理人的權限

實際權限	明示實際權限
	隱含實際權限
表面權限	看似比實際權限還要大
	由委託人的行為推斷出來
必要權限	危急情況之下成為必要代理人
不容反悔的代理權	(假定)代理人完全沒被授權

2.2.4 代理人對委託人的責任

1. 代理人對委託人的責任	遵從
	親自執行
	應有的謹慎及技巧
	忠心與誠信
	報賬

2.2.5委託人對代理人的責任

2. 委託人對代理人的責任	報酬 (例如支付佣金)
	支出 (代表委託人行事時的費用及開支)
	違反責任 (可向委託人採取行動)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6. 終止代理關係

終止代理關係	1. 雙方同意
	2. 撤銷協議
	3. 違反合約
	4. 死亡
	5. 精神錯亂
	6. 非法協議
	7. 時限

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 以下哪項或哪些是保險單的正確描述？ a 是一份經蓋章發出的重要文件 b 是保險代理人及被保險人之間的一份合約 c 是一份證明保險合約的憑證 d 如果保險單被損毀，保險合約便告無效	1.先確定問題的關鍵 •這條題目的四個答案都是與合約有關，問題的關鍵是到底哪項是「保險單」正確描述。 2.分析答案 •契據訂立的步驟需要有簽署，蓋章和交付。保險單不屬於契據，不需經蓋章發出，所以答案A不正確； •保險代理人與被保險人之間並無合約關係，保險代理人是代表保險人在香港就保險合約提供意見或安排該 等合約的人，所以答案B不正確； •絕大部份保險合約屬於簡單合約。簡單合約的訂立是簡單、容易的。在法律術語中，合約是一種無形的東　西，技術上保險合約無需書面證明也能生效，保險單　本身不是合約，而是最常用來證明保險合約的證據。 答案C正確； •例如：一場火災過後，保險單只是保險的憑證、不是合約，所以保單燒毀了可以補領及索取賠償，不會令 合約無效，答案D不正確； •正確答案是C •參考章節 2.1.2
2. 下列哪項或哪些有關以契據形式訂立的合約的評論是正確的？ a 它們經蓋章後發出 b 它們大多以書面方式表達 c 它們是一類成熟的簡單合約 d 上述一切評論都正確	1.先確定問題的關鍵 •這條題目的四個答案都是與合約有關，問題的關鍵是究竟「契據」是怎樣訂立的。 2. 分析答案 •契據訂立的步驟需要有簽署，蓋章和交付的書面文件。例如：土地轉讓、擔保。答案A正確； • 契據必須是書面的，「大多」的描述使答案B不正確； •簡單合約與契據是兩類不同的合約。簡單合約的訂立是簡單、容易的，分為口頭合約、不經蓋章 / 蓋印的書面合約及從行為中推斷出來的合約。不存在成熟的簡單合約。所以答案C不正確； •答案D同意A、B、C 的陳述，所以這個陳述不正確； •正確答案是A •參考章節 2.1.2(b)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章–模擬試題

題目	答案解釋
3. 以下哪項合約元素是構成有效合約不需要的？ a 要約 b 承約 c 訂立法律關係的意向 d 訂約雙方同意價格	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是究竟什麼是合約元素； •注意題目問及不需要，即並非合約元素。 2.分析答案 •一項協議如要構成有效的合約的話，必須在訂立的時候符合「合約元素」的準則，缺少任何一項的話，所 擬訂的合約不是不成立就是另有缺陷。「合約元素」 有六項； •如果不作出要約，在雙方或多方之間顯然就無協議可言了。答案A 要約，這是合約元素之一。 •除非要約被受要約人接受，否則所擬訂的合約是無法訂立的。如要成功訂立合約，承約的內容必須與要約 的所有內容相同。答案B承約，這是合約元素之一。 • 合約如要有效，各方必須清晰地表示有意給它法律效力。答案 C訂立法律關係的意向，這是合約元素之一。 •答案是D訂約雙方同意價格，並非合約的元素； • 另外三個合約元素是：代價、訂約的行為能力、合法性。 •所以答案是D •參考章節 2.1.3

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章–模擬試題

題目

4. 如果一份合約稱為可使無效，意味著其中一方可在某種情況下讓合約變為無效，如果該一方並未採取有關行動：

a 另一方便可向他採取法律行動

b 經過一段「合理」時間後，該合約便會變為無效

c 經過一段「合理」時間後，該合約便不會就該種情況變為無效

d 為該合約支付的任何金錢均須退還

答案解釋

1.先確定問題的關鍵

•遇到較長的題目時首先要小心理解題目，然後確定答題方向，問題的關鍵是何謂「可使無效的合約」及沒 有行動的後果。

2.分析答案

• 可使無效的合約是其中一種有缺陷的合約。它是有法律效力的合約，其法律效力一直維持下去，除非及直至有受屈的一方把合約視為自訂立時起即屬無效，但須在知悉擁有這項選擇權之後的一段合理時間內進行。
•可使無效的合約是由受屈的一方採取行動，並非合約的另一方。答案 A 是不正確的；
•如果受屈的一方沒有在「合理」時間採取行動，合約則會繼續維持下去，不會隨時間自動變為無效的。受 屈的一方只能在「合理」時間內選擇採取行動。所以 答案 B 不正確；答案C正確；
•既然合約會繼續維持下去，支付的保費是不會退還的，答案D是不正確；
•正確答案是C
•參考章節 2.1.3

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章–模擬試題

題目

5. 在人道或合理的原因下，某人承擔或支付代理另一人行事的開支，則即使他人沒有在產生開支期間或之後授權，此人成為他人代理人，這是基於以下哪種代理關係？

a 不容反悔

b 明示權限

c 必要代理

d 表面權限

答案解釋

1.先確定問題的關鍵

- 遇到較長的題目時首先要小心理解題目，然後確定答題方向
- 問題的關鍵是：基於「人道或合理」情況下為對方處理事情，這究竟是屬於哪種代理關係。

2.分析答案

- 這條題目的四個答案都是代理權限。
- 不容反悔：如果有人表示或允許他人表示另一人是他的代理人，他將不能對基於信賴該等表示而與代理人進行交易的任何人否定該代理人的權限。答案A與題目無關，不正確；
- 明示權限：是實際權限的一種。委託人以口頭或書面方式表明同意代理人替其行事。答案B與題目無關，不正確；
- 必要代理：如某人的財產或權益受着迫切的危害而不存在向他通報的機會，而有另一人在這個危急的情況下必要地為前者採取行動的話，可以說後者即使沒有取得明示 權限，卻持有必要權限作出該等行為，並透過該等行為成為必要代理人。答案C與題目內容相符；
- 表面權限，當一個代理人的權限是透過 委託人對第三者表明同意而產生的，這樣的行為就會對委託人產生約束力。答案D與題目無關，不正確；
- 正確答案是C
- 參考章節 2.2.3(c)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第二章–模擬試題

題目	答案解釋
6. 如果一項代理協議年期為一年，那麼期限屆滿時協議便： a 必須繼續，因為代理人覺得需要 b 必須繼續，因為委託人覺得需要 c 便告終止，除非雙方另作安排 d 自動繼續，除非雙方另作安排	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是究竟代理協議期限屆滿會怎樣。 2.分析答案 •代理協議是存在於委託人與代理人之間的合約； •代理協議有許多終止途徑，包括： (a) 雙方同意； (b) 撤銷協議； (c) 違反合約； (d) 死亡 /清盤； (e) 精神錯亂； (f) 非法協議； (g) 時限。 •題目的代理協議期限已經屆滿，便需要終止；不會自動繼續；雙方有需要可再協議。因此正確答案是C •參考章節 2.2.6

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章
保險原則

3.1可保權益

可保權益	可保權益的重要性：缺乏可保權益，保險協議便屬無效		
	必要條件	可被保的	
		是該保險的標的	
		投保人與保險標的之間必須具有法律認可關係	
	如何產生	人身保險	
		財產保險	
		責任保險	
		其他合法權利保險	
	何時需要	人壽保險：保單開始生效時	
		水險/其他保險：損失時	
	權益轉讓 (財產的轉移)	兩類轉讓	保險合約的轉讓
			收取保險金的權利的轉讓 / 保單收益的轉讓
		具有可保權益的必要性	
		取得保險人同意的必要性	

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

3.2 最高誠信

最高誠信	一般誠信 (商業合約)	誠實的態度行事
	最高誠信 (保險合約)	披露所有重要事實的主動責任
	重要事實	影響一名審慎的保險人訂定保費或決定是否承擔風險的任何情況
	何時披露	期限(在普通法中)
		期限(在保單條款中)
		續保
		合約更改
	違反最高誠信	欺詐性失實陳述
		非欺詐性失實陳述
		欺詐性不披露
		非欺詐性不披露
	補救方法	自始推翻整份合約
		提出訴訟追討賠償
		不予追究

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

3.3 近因

近因	該原則的定義及重要性	一項損失或事件的有效或主導成因
		為着保險索償或保險金要求的目的，必須於每一個案中抽出一個主導的成因
	危險的種類	受保危險
		除外危險
		不保危險
	原則的應用	可應用於各個保險類別
	保單原則的更改	借助某些保單措詞，更改近因法則的應用
		「直接或間接地」
		「遲延直接造成的損失，即使該遲延是由受保危險引起的」

3.4 彌償

彌償	定義	對損失不多也不少的財務補償
	如何提供彌償	現金支付
		維修
		更換
		恢復原狀
	損餘	保險標的在受損後會留下剩餘部分
	委付	大多數出現在水險中
	限制彌償的保單條款	比例分攤
		保單免賠額
		保單起賠額
		保單限額
	提供超越彌償的保單條款	重置保險
		「以新代舊」保障
		約定價值保單
		水險保單

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

3.5 分擔

分擔	有關分擔的衡平法則	適用於理賠時遇上重複保險
	比率之數	所有有關保險人的比率之數之總和等於1
	如何產生	相同的權益, 危險及標的物
	如何適用	只有當彌償出現，分擔才適用
	如何被保單條件更改	1. 比率之數條 /分擔條款
		2. 免分擔條款
		3. 部份分擔條款

3.6 代位權

代位	定義： 容許已作賠償的保險人， 有權承繼和使用被保人對第三者可能擁有的索償權利	
	如何產生	在侵權法上 (例：第三者疏忽而引致的損失)
		在合約上 (例：租務上的合約)
		在法規下 (例：與「僱員補償條例」的條文有關)
		在損餘中 (例：保險人擁有對損餘的代位權)
	其他考慮因素	1. 普通法中，只有在給予彌償以後，才可獲取代位
		2. 保險人行使代位權而取得的補償，不可多於其彌償 的金額

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 在本港人壽保險中，投保人對以下哪三類人仕是具有可保權益的？ i) 配偶 ii) 欠債人 iii) 債權人 iv) 年滿 15 歲的子女 a. i, ii, iii b. i, ii, iv c. i, iii, iv d. ii, iii, iv	1.先確定答題方向 •這條題目是典型的多選題，問題的關鍵是究竟投保人對誰具有「可保權益」。 2.留意答案的組合，有助推敲答案 •A B C D答案的組合都包含有三個陳述，即是說明四個陳述當中，有三個正確一個錯誤。 •「可保權益」是某人對某項保險標的在法律上被認可的一種關係，這種關係賦予他對該保險標的購買保險的權利。 •可保權益可以在不同的情況下產生，例如：人身保險。每個人對自己的生命、肢體等均享有可保權益，同樣也對自己的配偶的生命享有可保權益。 •此外，每個人均可就未滿十八歲的子女、或受其監護而未滿十八歲的人（監護人關係）的生命購買保險。 •陳述 i 及 iv 正確； •債權人在法律上被認可對債務人（即是欠債人）的生命擁有可保權益；故陳述ii正確，陳述iii不正確 •所以投保人對陳述 i, ii, iv 具有可保權益，正確答案是 B •參考章節 3.1.3

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目	答案解釋
2. 以下哪項保險在損失存在時才需要可保權益？ i) 人壽保險 ii) 汽車保險 iii) 海上貨物保險 iv) 人身意外保險 a i, ii b i, iii c ii, iii d ii, iv	1.先確定答題方向 •這條題目是典型的多選題，題目問及「可保權益」，然後我們再逐一分辨 i, ii, iii, iv 哪種保險損失時需要「可保權益」。 2.留意答案的組合，有助推敲答案 •A B C D答案的組合都只有兩個陳述 •陳述 i, iv 與人身保險有關；陳述 ii, iii 與財產保險（彌償保險）有關； •在人壽保險中，可保權益只須在保單起保時存在。例如：某女子就她的丈夫的生命購買了一份終身壽險單，丈夫於幾年後死亡，該女子於是向保險人提出索賠，保險人發現死亡發生時，他們兩個已經不是夫妻了，意思是說，該女子於死者去世時對其生命已無可保權益。不過，這樣的缺乏可保權益不會令該女子喪失索取死亡利益的資格。 •在水險及其他類型的彌償保險，可保權益只須在損失時存在。 •因此答案是C •參考章節 3.1.5

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目

3. 當保單有效地從轉讓人身上，轉讓到承讓人的身上的時候，轉讓人在合約的權益也完全轉移到承讓人身上，這是屬於哪一類轉讓？

a 保險合約的轉讓

b 收取保險金的權利的轉讓

c 可保權益的轉讓

d 保單收益的轉讓

答案解釋

1.先確定答題方向

•遇到較長的題目時首先要小心理解題目，然後確定答題方向。題目問及轉讓；
•問題的關鍵是究竟「轉讓人在合約的權益也完全轉移到承讓人身上」是轉讓的哪一類。

2.分析答案

• 「轉讓」是一個法律術語，一般的意思是財產的轉移。
• 轉讓人是原本的保單持有人，承讓人是接受轉讓的人。
•保險有兩類轉讓：

1.保險合約（或保險單）的轉讓：保單有效地從轉讓人身上轉讓到承讓人的身上，表示轉讓人在合約中的權益已完全轉移到承讓人的身上，因此，當所保事故其後發生時，保險人就有義務向承讓人就其損失作出賠付。
2.收取保險金的權利（或保險(單)收益）的轉讓：已轉讓保單仍然承保轉讓人所遭受的損失，而有權向保險人提起訴訟申索賠付的是承讓人。

•答案 A 描述是第一類轉讓，屬正確答案；答案 B及 D 都是第二類轉讓；沒有答案 C的類別；
•正確答案是A ；
•參考章節 3.1.6 (d)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目	答案解釋
4. 涉及蓄意保留重要事實，可被視為違反最高誠信的： a 欺詐性不披露 b 非欺詐性不披露 c 無意的失實陳述 d 欺詐性失實陳述	1.先確定答題方向 •問題的關鍵是究竟蓄意保留重要事實是「違反最高誠信」的哪類。 2.分析答案 • 違反最高誠信的形式有： 1. 欺詐性失實陳述：欺詐性地提供虛假重要事實給另一方； 2. 非欺詐性失實陳述：或無意地，或疏忽地向另一方提供虛假重要事實； 3. 欺詐性不披露：欺詐性地不向另一方披露重要事實; 4. 非欺詐性不披露：或無意地，或疏忽地漏了向另一方披露重要事實。 •題目中違反最高誠信的個案是： 涉及蓄意(即欺詐性)保留重要事實(即是不披露) ，就是違反最高誠信的欺詐性不披露，所以答案是 A； •參考章節 3.2.5

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目

5. 有一項索償個案，是關於由一宗（受火險保單所保障的）意外火災所導致的損失。火災發生的過程中，消防員為了獲取進入建築物的通道，以及用水撲救大火，引致進一步的損害。按照近因規則，因消防員所作努力而導致的損害：

a 只得到50%的保障，因為真正的成因是該宗火災

b 並非一項受保危險導致，所以得不到保障

c 是一項由受保危險導致的不保危險，因此得到保障

d 只能於火險保單已經伸延至保障這項風險時，才會得到保障

答案解釋

1.先確定答題方向

- 遇到較長的題目時首先要小心理解題目，然後確定答題方向。
- 題目問及「近因」的內容，問題的關鍵是究竟火險保單是否保障消防員滅火時造成的損害。

2.分析答案

- 近因原則可應用於各類保險；一項損失的近因是該項損失的有效或主導成因。不是每一項損失的成因都是 受保的，為着保險索償的目的，必須於每一個案中抽 出一個主導的成因。
- 受保危險：指保單所保的危險。例如：火險單中的火災；
- 除外危險：被除外責任條款豁免承保； 例如戰火。
- 不保危險：這類危險既非受保的，也不是除外的。由不保危險引致的損失是不獲賠償的，除非引發不保危 險發生的是項受保危險。
- 題目中消防員為了獲取進入建築物的通道，以及用水撲救大火，引致進一步的損害，這些損害都屬於不保危險，源頭是由受保危險引起的，所以可以得到賠償。
- 所以正確答案是 C ；
- 參考章節 3.3.3 (c)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目	答案解釋
6. 如果一名持有多於一份人壽保險單的人士辭世，分擔是不適用於這些保單之間的，原因是： a 它們並不保障相同的權益 b 它們不受彌償的約束 c 索償的近因相同 d 這些保單可能由同一名保險人簽發	1.先確定答題方向 • 問題的關鍵是為何「分擔」不適用於人壽保險的賠償。 2.分析答案 •衡平法則適用於當理賠時遇上重複保險。提供彌償後，保險人有權要求類似地對同一被保險 人須負賠償責任的其他保險人分擔已賠付的金額。 •只有當彌償出現時，分擔才會適用。 •人壽保險及人身意外保險一般不適用彌償原則，這兩種保險所針對的都是人的傷亡，根本沒有任何方法可 以把損失精確地用金錢來量度出來。 •所以某人持有多於一份人壽保險單辭世後，每份保單均須全額賠付。壽險及個人意外保險是提供利益的保 單，而不是提供彌償的保單。 •答 案 A 描述不對，題目的保單都是保障同一人士的壽命；答案C 及D 相同近因及相同保險人均不是分擔不適用的原因。 •正確答案是B •參考章節 3.4.2
7. 根據非海上保險中的「比例分攤」條款： a 是產生賠案時，對保額不足的情況施行懲罰的保單條文 b 是產生賠案時，就算發現有保額不足的情況，亦會按全額賠償 c 是產生賠案時，不同保險人都會就相同的投保物作出全額賠償 d 是產生賠案時，不同保險人都會就相同的投保物只作出投保額所佔比例賠償	1.先確定答題方向 •題目問及「比例分攤」條款，我們逐一分辨哪項是正確描述。 2.分析答案 •「比例分攤」意思是保險人預期受保財產會以其全額的價值投保。否則，當出現損失時，賠付金額便會按 不足額投保的比率遞減。 •例如，損失出現時受影響的財產的真正價值為四百萬元，保額卻只有一百萬元，那麼該財產在損失時的受 保程度只有 25%。根據比例分攤的原則，賠償金額 只能是損失的 25%。 •鑑於上述對不足額保險的懲罰，保險中介人盡力地確保被保險人以全額投保。 •答 案 B保額不足亦全額賠償；不正確； •答 案C 及D 描述是分擔；題目比例分攤是不足額投保，不存在多位保險人。都不正確。 •答 案 A描述正確； •參考章節 3.4.7 (a)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目

8. 免賠額與起賠額的分別，在於超過 (或不低於) x 損失的金額時：

a 超過 x 的免賠額，保險人支付十足的保障

b 超過 x 的起賠額，保險人支付十足的保障

c 超過 x 的免賠額，保險人收取額外x保費的要求

d 超過 x 的起賠額，保險人收取額外x保費的要求

答案解釋

1.先確定答題方向

•首先我們要小心理解題目，才確定答題方向，題目問及「免賠額」與「起賠額」的分別，我們逐一分辨哪 項是正確描述。

2.分析答案

•保單免賠額：要求被保險人就每一個別索償承擔頭一筆金額，保險僅對超過該訂明金額的那部分負責賠付。例如：某汽車綜合保單有項規定了四千元免賠額的條文。一次意外中受保汽車受損，修理費為一萬四千元，在這情況下，保險人僅須負責賠付一萬元。但如汽車僅遭受了輕微的損害，修理費為三千元，保險人就沒有責任作出任何賠付。
•保單起賠額：當損失的金額超逾或達到起賠額時，該損失便可全數獲賠償。像免賠額一樣，起賠額可以用 百分比、損失金額或時期表達。 例如：一艘船的投 保額五百萬元和起賠額百分之五（即二十五萬元），發生損失後修理費僅為十萬元，保險人則不會支付保 險金。但如果修理費為一百萬元，則損失將由保險人 全額賠付。
•答 案 A應該是形容起賠額，所以不正確；
•答 案 C 及 D均提及保險人收取額外保費的要求，都是錯誤的；
•所以正確答案是B
•參 考 章 節 3.4.7(b)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目

9. 以下哪三項保單條文，可以理解為在索償中，實際賠付的金額超越彌償金額？

i)「以新代舊」的保障
ii) 約定價值保單
iii) 重置保險
iv) 比例分攤的條件

a i, ii, iii

bi, ii, iv

c i, iii, iv

dii ,iii, iv

答案解釋

1.先確定答題方向

•這條題目是典型的多選題，逐一分辨 i, ii, iii, iv 的陳述是否屬於「超越彌償」。

2.留意答案的組合，有助推敲答案

•A B C D答案的組合都包含有三個陳述，如果找出哪一個是錯誤陳述，便得出答案；
•保險原則之一彌償，是指對損失作出既不多也不少的精確財務補償。保險人有時會願意提供商業上而非嚴 格的彌償的財產保險，保單持有人覺得實際賠付的金 額超越彌償金額。
•陳 述 i 以新代舊的保障，屬於超越彌償，多用於家居風險單和船體保險單；
•陳 述 ii 約定價值保單，或稱定值保單，屬於超越彌償，用於價值高且不須顧及折舊因素的物件（如藝術品 /珠寶）；保額是基於專家的估值而釐定，並經被保險人和保險人同意被視為財產的受險價值；
•陳 述 iii 重置保險，屬於超越彌償，常在火險和商業全險中出現；損失發生後採取恢復原狀（重置）的措施，賠償金額不扣減損耗及折舊；
•陳 述 iv 比例分攤屬於限制彌償；超越彌償第四項應為水險保單：船體保單和海上貨物保單是以定值方式提供保險保障的；作為部分損失和全損理賠，約定價值一律被視為損失時的實質價值。
•陳 述 i, ii, iii 均正確，所以答案是 A
•參 考 章 節 3.4.8

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目

10. 當發生一項 $1,000,000的 財產損失，當中出現重複保 險。因此，一名提供財產全 險保障保險人委任的理賠師 建議提供 $400,000的賠償，有關保額為 $10,000,000。

這顯示以下哪項所述是正確的？

a 所有其他有關保單都有分擔條款

b 這份保單有分擔條款

c 這份保單有比例分攤條款

d 所有有關保單均有比率之數條款

答案解釋

1.先確定答題方向

2.首先我們要小心理解題目，才確定答題方向，題目問及有一財產保險出現重複保險，我們逐一分辨哪項是正確描述。

3.分析答案

- 答案A、B、D 都含有相同的條款 -- 分擔條款即是比率之數條款。
- 比率之數條款（分擔條款）把保險人的責任限於損失的某個比率份額。結果是，在重複保險的情況下，如 果每份有關的保單均包含了這麼一項條款的話，被保 險人就不再可以單靠一個保險人而獲全額賠償。
- 由於題目只提及一張保單、沒有介紹其他保單，答案A及D未完全準確；
- 題目提及這張保單保額一千萬，結果只賠償四十萬，答案 B描述正確；
- 比例分攤：指賠付金額按不足額投保的比率遞減。與題目的重複保險有抵觸，因此答案 C不正確；
- 因此正確答案是B
- 參考章節 3.5.5 (a)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第三章–模擬試題

題目	答案解釋
11. 第三者一方出現疏忽後，在以下哪種情況下不會產生代位？ a 被保人的辭世 (人壽保單) b 受保建築物受到損害 (火險) c 受保汽車遭受嚴重損毀 (汽車保單) d 以上所有各項	1.小心理解題目，才確定答題方向 •這條題目的答案是不同類別的保險保單。問題的關鍵是第三者疏忽造成損失也不會產生代位的保單是什麼；注意題目是問及不會產生代位。 2.分析答案 •保險原則「代位」是為自身的利益對第三者行使由另一人管有的權利或補救 。作為彌償的引伸，代位容許把第三者的賠償金轉交予保險人，但以保險人已支 付的賠償金額為限。 •只於彌償出現時，代位才能產生。因此，如果一名摩托車司機疏忽，使一份人壽保單的被保生命死亡，賠 付後的人壽保險人不能因此而取得代位權，因為該賠 付不屬於彌償。 •由於人壽保單不應用彌償，所以第三者疏忽令被保人辭世也不會產生代位；答案 A描述正確； •答案 B 火險及 C 汽車保險屬於一般保險，保單需應用彌償及代位；答案 D包含上述三種保單都不正確； •因此正確答案是A •參考章節 3.6.1

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第四章
保險公司的主要功能

4.1 產品開發

產品開發	個別產品開發
	產品組合開發
	產品研究

4.2 客戶服務 (顧客服務)

聯絡	提供資訊及回應查詢
公共關係	建立與維持良好的客戶關係
文件的提供	索取保單副本、汽車保險證書的副本、更改現有保單的內容
投訴	公正及迅速地處理

4.3 市場行銷及促銷

市場行銷及促銷	公共關係	協調對外聯繫、媒介查詢及採訪、召開記者招待會、準備新聞稿
	推廣	推廣活動，組織及協調工作
	廣告	活動協調、開支分析及控制
	贊助	業內或教育活動
	市場調查	監察當前及潛在的市場

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

4.4 保險銷售

保險銷售	產品各環節的聯繫	與產品開發、市場行銷 及銷售建立緊密的合作關係
	加强銷售	培訓部和市場行銷部合作
	監察	掌握銷售成果和趨勢

4.5 核保

核保	人壽保險單	核保是一次性 (處理權限是集中的)
		保險人不能取消保單
	一般保險單	錯誤並不是永久性 (處理權限是分散的)
		保單續保時，條件可以檢討，必要時保單甚至可以取消
	目標風險	人壽保險為極為合意的業務類型
		一般保險為極不合意的業務類型
	拒絕名單	不鼓勵爭取 或 應拒絕的業務

4.6 保單處理

保單處理	人壽保險單	索償時必須出示保單正本
		重視文件的準確性 (保險人不能取消)
		合約在繳付首次保費後才生效
	一般保險單	索償時非必需出示保單正本
		合約可在續保時可更改或取消
		有時候合約未收取保費便生效

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

4.7 理賠

理賠	人壽保險	索償通常是集中處理	
		需要考慮的問題	未清償的保單貸款
			權益的轉讓
			實際死亡的界定
			分紅保單之紅利或股息
	一般保險	索償則以非集中的形式進行	
	共同特點	責任及數額	
	重要性	保險人的成或敗取決於怎樣處理索償	

4.8 再保險

再保險	定義	為本身所承受的風險向外投保
	理由	為求穩健
	對被保險人的影響	沒有直接影響，無權知道，亦無需要知道

4.9 精算支援

精算支援	人壽保險	委派一名合資格的精算師 (需被保監局接納)
	一般保險	必須每年對該等法定業務的儲備金進行精算檢討
	一般情況下	精算師的技巧：保費率釐定、儲備金計算及負債估值等

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

4.10 會計及投資

會計及投資	記錄的保存	準確及可靠的財務記錄
	款項收集	收集款項及監察債務人交還債務的制度
	付款	確保賬單及債款能迅速、正確、有效率地支付
	投資	資產的管理及配置

4.11 培訓及發展

培訓及發展	職員及代理人	培訓內部人員及外勤職員
	相關性	自身及公司的持續發展
	培訓	為現在或未來工作所作的準備
	教育	廣博知識的學習，及考取專業資格
	資源及記錄	更新的個人培訓進度記錄

4.12 管控要員

管控要員	重要性	保險人其公司管制制度的一部分
	定義	單獨或共同地負責履行該保險人的一項或多於一項管控職能的個人
	職能	精算、財務控制、內部審計、合規、風險管理和中介人管理
	要求	取得保險業監管局的認可
		適當人選

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第四章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 以大型客戶為對象的保險產品是指： a. 個別產品的開發 b. 產品組合的開發 c. 財產組合的開發 d. 一般保險的開發	1.先確定問題的關鍵 •這條題目的答案是產品的開發，問題的關鍵是以大型客戶為銷售對象的描述是什麼。 2. 分析答案 •答案 A 個別產品的開發：這是一個延續不停的過程。由於競爭對手樂於倣效及抄襲別人的新產品，全新產品具有競爭力的壽命極為短暫，算起來可能只有數個星期或幾個月而已。之後，該產品已經被抄襲、仿冒； •答案 B 產品組合的開發：市場上越來越多以「組合」形式出現的產品，其中尤以大型的客戶為對象，目的是維持競爭優勢； •答案 C 及 D 並不存在於研習資料手冊內； •正確答案是B •參考章節 4.1 (b)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第四章–模擬試題

題目

2. 以下哪三項屬於再保險的功能？

i) 足夠的再保險安排對保險人的財政穩健極為重要

ii) 保險人安排再保險，再保險人可以分擔保險

iii) 保險人安排再保險，再保險可以協助應付巨災

iv) 保險人無能力繳付賠償金，索償人可向再保險人追討

a i, ii, iii

b i, ii, iv

c i, iii, iv

d ii, iii, iv

答案解釋

1.先確定答題方向

•這條題目是典型的多選題，題目問及「再保險」的功能，然後我們再逐一分辨 i, ii, iii, iv 的陳述是否正確。

2.留意答案的組合，有助推敲答案

•A B C D答案的組合都包含有三個陳述，即是說明四個陳述當中，有三個正確一個錯誤。
•再保險的定義：保險人從一個或以上的保險合約所負受的風險，可以完全或部分地通過保險轉移到其他保 險人身上；陳述 ii正確
•購買再保險的最主要原因：

- 為求穩健。個別索償或保險金要求相當可能是利用保險人的資產支付的，不過要在短時間內預備大量現金，可能引起不便 (而且成本昂貴)；陳述 i正確
- 為了提高保險人的「承保能力」。再保險可使保險人有能力承擔某些原先必須完全或部份拒保的風險。陳述 iii 正確

•再保險對於保單持有人沒有直接的影響，他無權知道。這完全屬於保險人與再保險人兩者之間的事。保險人須根據相關合約的規定，直接對保單持有人負起全額賠償或給付的責任。陳述 iv 不正確
•所以答案是 A
•參考章節 4.8

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第四章–模擬試題

題目	答案解釋
3. 精算師在保險公司內涉及的工作愈來愈多，最關鍵的職能是在： a. 一般保險 b. 財產保險 c. 人壽保險 d. 團體保險	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是究竟精算師最關鍵的職能是在哪類保險。 2.分析答案 •精算師的技巧能在保費率的釐定、儲備金的計算及負債的估值等方面大派用場。 與其他類型的業務相比，人壽保險更加依賴數學計算。 •對人壽保險人來說，掌握如死亡率（有關死亡的統計）、預計利息收益等數學資訊是很必要的。 •答案 A 一般保險，類別中包含有答案B財產保險及答案 C團體保險（例如保障團體成員的人身意外及醫療），都不正確。 •所以正確答案是 C •參考章節 4.9 (a)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第五章
保險業務種類

5.1 保險業務種類

保險業務種類	法定的	保險業監管局授權及監察
	實務的	公司內部組織
	學術的	專業進修及培訓

5.1.1 保險的法定類別

保險業條例 - 長期業務(9 類)	(A類) 人壽及年金
	(B類) 婚姻及出生
	(C類) 相連長期
	(D類) 永久健康
	(E類) 聯合養老保險
	(F類) 資本贖回
	(G類) 退休計劃管理 (第I類)
	(H類) 退休計劃管理 (第II類)
	(I類) 退休計劃管理 (第III類)

(D類) 永久健康：因意外喪失能力或健康欠佳提供利益的長期保單
(F類) 資本贖回：與個人壽命無關，會在某一時期屆滿時提供一筆錢以替代某些資本

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

保險業條例 – 一般業務 (17 類)	(1) 意外
	(2) 疾病
	(3) 陸上車輛
	(4) 鐵路車輛
	(5) 飛機
	(6) 船舶
	(7) 貨運
	(8) 火災與自然力量
	(9) 財產損壞
	(10) 汽車法律責任
	(11) 飛機法律責任
	(12) 船舶法律責任
	(13) 一般法律責任
	(14) 信貸
	(15) 擔保
	(16) 雜項財務損失
	(17) 法律開支

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

5.1.2 保險的實務類別

保險的實務類別	部門式 (按業務類型)	英國（歐洲）形式	人壽	
			水險	
			火災	
			意外	
		美國形式	人壽	年金
				醫療費用
				殘疾
			非人壽	火災
				水險
				保證
				意外
	業務來源	保險代理人，保險經紀，直接從公眾人士而來		
	綜合業務	從事長期及一般業務的保險人		

5.1.3 保險的學術類別

保險的學術類別	功能式 (按保險標的)	人身保險
		財產保險
		責任保險
		經濟權益保險

5.1.4 再保險

再保險	分出再保險	向其他保險人或再保險人購買保險
	分入再保險	擔任再保險人的角色
	專業再保險人	只經營再保險業務的保險人

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

5.5.1 香港保險業聯會(「保聯」)

保險公司

香港保險業聯會

- 不是所有保險公司都加入成為保聯成員
- 推廣及提升在本港經營業務的保險人及再保險人的共同利益
- 向香港人推廣保險訊息
- 鼓勵會員達到最高道德標準及專業水平
- 加强消費者對保險業的信心
- 成立保險代理登記委員會(IARB)處理有關保險代理人之登記投訴

5.5.2 認可保險經紀團體

認可保險經紀團體

保監局擁有批准保險經紀團體成立的權力

獲授權的保險經紀:

1. 向保監局直接申請授權；或
2. 成為保險經紀團體的會員
   - 香港保險顧問聯會
   - 香港專業保險經紀協會

5.5.3 協助索償人或受害人的行業機構

協助索償人或受害人的行業機構	香港汽車保險局	法定保險不存在或保險人清盤時提供補償
		經費：來自汽車保費徵收的附加費
	保險公司（僱員補償）無力償債管理局	經營僱員補償保險業務的保險公司組成
		經費：來自僱員補償保費徵收的附加費
	僱員補償聯保計劃管理局	所有僱員補償保險人均為管理局的成員
		集體方式承擔風險
		從事高風險工種 的僱主取得保險

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第五章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 保險業務的分類包括人身保險、財產保險、責任保險及經濟權益保險。這分類方法可描述為： a 部門式分類 b 法定分類 c 學術分類 d 業務分類	1.先確定問題的關鍵 •這條題目的四個答案都是保險分類方法，問題的關鍵是將保險分為這四類的方法是哪一種。 2.分析答案 •答案A部門式分類，為公司內部管理按業務分： 1)英國（歐洲）形式：壽險、 海上保險、火險、意外險。 2)美國形式：人壽（包括年金、醫療費用和殘疾）、非人壽業務（包括火險、海上保險、保證及意外險）。 •答案 B法定分類，為保險業監管機構授權及監察而設： 1)長期業務（人壽保險為主）分為九類（A-I）； 2)一般業務分為十七類（1-17）。 •答案是C學術分類，即功能分類，為專業進修及培訓而設。按保險標的 /功能分為四類： 1)人身保險，以人為保險標的的保險； 2)財產保險，承保實物的損失和損害； 3)責任保險，承保就他人的死亡、受傷或財產損害承擔的法律責任； 4)經濟權益保險：涉及任何不屬於以上三項範圍內的財務權益。 •答案 D 業務分類，即部門式分類； •所以正確答案是C •參考章節 5.1.3

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第六章
保險業的規管架構

6.1 香港保險公司的規管

6.1 香港保險公司的規管

成立保監局的政策目標

- 確保規管架構與時並進
- 為保單持有人和潛在保單持有人提供更佳保障
- 與國際慣常做法看齊
- 建立一個直接規管保險中介人的制度

6.1.1 《保險業條例》

由保監局負責執行

1. 透過發牌制度，規管保險中介人的操守
2. 提高保單持有人和潛在保單持有人對保險產品和保險業的了解
3. 制訂規管保險業的有效策略、促進市場的可持續發展
4. 就影響保險業的事宜，進行研究
5. 協助財政司司長維持香港金融穩定

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

在香港經營保險業務最低要求	a. 實繳股本	
	b. 償付準備金（資產超出負債的程度或金額）	
	c. 董事及控權人屬適當人選	1. 學歷、資歷或經驗
		2. 有能力稱職地、誠實地並公正地行事
		3. 信譽、品格、可靠程度和誠信
		4. 財政狀況或償付能力
		5. 其他規管機構採取的紀律行動
		6. 正經營或擬經營的任何其他業務的狀況
		7. 取得保監局事先認可
	d.「足夠」的再保險	目的：財政穩健
		影響因素：保險人財政能力、業務種類及規模
		只須「足夠」
	e. 呈報規定	每年必須向保險業監管局呈交其財務報表
	f. 透明度	披露個別保險人和勞合社的財務和統計資料
	g 干預權力 (保障保單持有人的權益)	a. 限制保費收入
		b. 投資限制
		c. 對新業務的限制
		d. 由認可受託人保管資產
		e. 特定的精算調查
		f. 由保險業監管局委任的經理管理
		g. 將保險人清盤

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.1.2 《承保商專業守則》 – 由香港保險業聯會 (HKFI) 執行

《承保商專業守則》

6.1.2a
優良保險做法

- 核保及索償
- 產品分析
- 保險合約下的顧客權益及須負責任
- 廣泛顧客權利及權益
- 提高行業的公眾形象

《承保商專業守則》

6.1.2b 提供建議及銷售慣例	銷售資料 (淺白語言及不會誤導公眾)
	投保書 (解釋最高誠信及附帶問卷的重要性)
	保單 (解釋於續保時需要披露重要事實的要求)
	行政管理(資料保密、服務標準等)
	醫療證明書
6.1.2c 索償	索償表格：淺白語言、免費並迅速派發
	為索償未被接納作出合理解釋
	理賠師合理地行事，並具專業資格
6.1.2d 保險代理人管理	根據保險業條例登記
	建立機制處理投訴
	足夠支援
	確保代理人公平及誠實
6.1.2e 查詢、投訴及糾紛	就保險人與個別保單持有人的糾紛作出裁決

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.1.3 保險投訴局

6.1.3a 結構及權力

構成	4 位董事（包括主席）為業外人士 + 4 位來自保險業界
會員	所有在香港從事**個人保險業務**的獲授權保險人

保險索償投訴委員會

由保險投訴局委派

- 主席(**須獨立於保險業**)
- 委員(一)保險業人士
- 委員(二)保險業人士
- 委員(三)**業外人士**
- 委員(四)**業外人士**

6.1.3b 職權範圍

提供另類調解糾紛機制，解決**個人保單**所引起的**屬金錢性質**的糾紛，處理索償相關及非索償相關的投訴個案

投訴人	**須為保單持有人/受益人/受保人/合法索償人** 不論勝訴與否，毋須繳付任何費用
最高裁定金額	100萬港元
涉案的保險人	無權就裁決向委員會上訴，如對裁決不滿可採取法律行動
	屬保險投訴局的會員
不獲處理	理賠通知後超過六個月的案件
	商業、工業或第三者保險引起之索償糾紛
	正在進行法律程序或仲裁
非索償相關的投訴個案	與保險人的服務水平、核保決定、投資表現、費用水平、保費、收費或利率**無關**
	指稱涉及隱瞞、失實陳述、不正確施行、疏忽、違反任何法律責任或職責；或保險人在行政上出錯

6.1.3b 調解服務

爭議雙方無法達成和解	從保險投訴局的調解員名單中，選擇調解員以進行調解
受理金額上限	100萬港元

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.2 香港保險中介人的規管

6.2 香港保險中介人的規管

- 2019年9月22日前：保險中介人須獲三個自律規管機構中的一個登記及受其規管
  - 保險代理登記委員會(IARB)
  - 香港保險顧問聯會 (CIB)
  - 香港專業保險經紀協會 (PIBA)
- 2019年9月23日生效：保監局直接向香港的保險中介人發牌及進行監管

6.2.1 監管保險中介人的持牌制度的基本規定

6.2.1 監管保險中介人的持牌制度的基本規定

法定發牌制度規定	有意在經營業務或受僱過程中或為報酬而進行「受規管活動」，或有意顯示進行任何該等行為者，必須獲得保監局發出的牌照
「受規管活動」	洽談或安排保險合約
	邀請或誘使，或企圖邀請或誘使任何人訂立保險合約
	邀請或誘使，或企圖邀請或誘使任何人作出「關鍵決定」
	提供「受規管意見」
「關鍵決定」/「受規管意見」	就保險合約提出申請或作出建議
	保險合約的發出、延續或續期
	取消、終止、退回或轉讓保險合約
	行使保險合約下的權利
	更改保險合約的任何條款或條件
	提出或了結保險申索

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.2.1 監管保險中介人的持牌制度的基本規定	持牌保險中介人	持牌保險代理人	持牌保險代理機構
			持牌個人保險代理
			持牌業務代表（代理人）
		持牌保險經紀	持牌保險經紀公司
			持牌業務代表（經紀）
	受規管人士	持牌保險中介人	
		持牌保險代理機構或持牌保險經紀公司的負責人	
		持牌保險代理機構或持牌保險經紀公司的管理層	
	負責人	每個持牌保險代理機構和持牌保險經紀公司最少有一個負責人	
		必須是持牌業務代表（代理人）或持牌業務代表（經紀）	
		必先獲得保監局的認可	

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.2.2 保險人與其代理人的關係	《保險業條例》第68條	授權保險人就其委任的保險代理人負上**轉承責任**
6.2.3 持牌保險中介人的多重角色	持牌保險代理機構的人員 （經營人、合夥人董事、僱員）	不得兼任： • 另一持牌保險代理機構的經營人或合夥人 • 持牌個人保險代理、持牌業務代表（代理人） • 持牌業務代表（經紀）、董事或僱員 • 持牌保險經紀公司的董事或僱員
	持牌保險經紀公司的人員 董事、僱員 管理、控制人	不得兼任： • 持牌保險代理機構的經營人或合夥人 • 持牌個人保險代理 • 持牌業務代表（代理人） • 持牌保險代理機構的董事或僱員
	持牌業務代表 （代理人）	• 不得超越其持牌保險代理機構的牌照業務範圍而行事 • 不得兼任另一持牌保險代理機構的持牌業務代表（代理人）
	持牌業務代表 （經紀）	• 不得超越持牌保險經紀公司的牌照業務範圍而行事
6.2.4 發牌	(a) 發牌條件	符合“**適當人選**”準則
		準則同時適用於續牌申請
	(b) 負責人的責任與認可	監督受規管活動的進行
		建立並維持合適的監控和程序，以遵守條例對持牌保險中介人的操守規定
	(c) “適當人選”	個人 1) 學歷或其他資歷或經驗 2) 稱職地並公正地進行受規管活動的能力 3) 信譽、品格、可靠程度、誠實及誠信 4) 財政狀況或償付能力 5) 其他相關事宜
		商業實體 1) 稱職地並公正地進行受規管活動的能力 2) 信譽、品格、可靠程度、誠實及誠信 3) 財政狀況或償付能力 4) 其他相關事宜

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

6.2.5 其他監管措施

6.2.5 其他監管措施	《保險業條例》特別賦予保監局的權力	獲授權保險人委任的最高數目
		查察、調查及施加紀律制裁
		撤銷或暫時吊銷牌照
		撤銷或暫時吊銷負責人的認可
		禁止申請牌照或獲委任為負責人
		公開地或非公開地譴責
		施加罰款
	《持牌保險代理人操守守則》	不具法律效力
		一般原則 1 – 誠實及持正
		一般原則 2 – 公平行事並符合客戶的最佳利益
		一般原則 3 – 以謹慎、技巧和努力行事
		一般原則 4 – 勝任提供意見
		一般原則 5 – 資料披露
		一般原則 6 – 意見的合適性
		一般原則 7 – 利益衝突
		一般原則 8 – 客戶資產
	公司管治與管控及程序	合規
		投訴處理
		保存紀錄
		向保監局報告事件
		負責人及高級管理層的責任

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第六章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 《保險業條例》主要涵蓋： a 保險人 b 保險中介人 c 保險人及保險中介人 d 保險代理及保險經紀	1.先確定答題方向 •問題的關鍵是究竟《保險業條例》規管誰。 2. 分析答案 •《保險業條例》為香港保險業提供了一套審慎的規管架構。 •它除了涵蓋對保險人的監管之外，還包括了對保險中介人（保險代理及保險經紀）的監察和規管 •主要職能是確保保單持有人和潛在保單持有人的利益受到保護，及促進保險業的整體穩定。 •所以正確答案是 C •參考章節 6.1.1
2. 根據《保險業條例》及相關法例，以下哪項屬於干預權力？ i) 限制保費收入 ii) 將保險人清盤 iii) 特定的精算調查 iv) 行使對保險人的管理權 a 只有 i, ii b只 有 ii,iii c 只 有i, ii, iii di, ii, iii, iv	1.先確定答題方向 • 這條題目是多選題，題目問及「干預權力」，然後我們再逐一分辨 i, ii, iii, iv 的陳述是否屬於「干預權力」。 2. 留意答案的組合，有助推敲答案 •四個答案的陳述組合均包含陳述 ii，至於陳述 iv 則只出現在答案 D。 •為了有效地監管，因此法例賦予規管機構採取不同行動的權力，以保障保單持有人及潛在的保單持有人的 權益。 •「干預權力」包括： (a) 限制保費收入（即陳述 i） (b) 對投資種類 /地點作出限制 (c) 對新業務的限制 (d) 由認可受託人保管資產 (e) 特定的精算調查（即陳述 iii） (f) 由保監局委任的經理管理（即陳述 iv） (g) 將保險人清盤（即陳述 ii） •陳 述 i, ii, iii, iv 均正確，答案是D •參考章節 6.1.1

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第六章–模擬試題

題目	答案解釋
3. 以下哪項為保險合約完整條款的證據？ a 保單 b 投保書 c 保險憑證 d 法律上強制執行的協議	1. 先確定答題方向 •問題的關鍵是保險合約條款的證據是什麼。 2. 分析答案 •答案A保單，即保險單 /保險合約；它們提供合約條款可見的證據。這答案正確； •答案B投保書：是投保人向保險人要求擬定保險合約的文件； •答案C保險憑證，是保險人給予團體保險的被保險人（僱員 /團體成員）的文件； •答案 D 法律上強制執行的協議，是合約的定義； •所以正確答案是A •參考章節 6.1.2b(c)

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第六章–模擬試題

題目

4. 以下哪三項為《承保商專業守則》的索償部分？

i) 不應不公平地拒絕賠償
ii) 應該公平、有效率及迅速 地處理索償
iii)損失與違反保證之間應該有因果關係
iv)不涉及欺詐情況下應該通融賠付

a. i, ii, iii

b. i, ii, iv

c.i, iii, iv d

ii ,iii, iv

答案解釋

1.先確定答題方向

•這條題目是典型的多選題，問題的關鍵是哪些陳述屬於《承保商專業守則》的索償部分。

2.留意答案的組合，有助推敲答案

•A B C D答案的組合都包含有三個陳述，即是說明四個陳述當中，有三個正確一個錯誤；
•《承保商專業守則》由香港保險業聯會執行，它適用於在香港簽發、由香港居民個人為保單持有人並僅以 自身私人用途投保的保單。目的是訂立符合標準的優 良保險做法。
•索償部分：
應該公平、有效率及迅速。
不應在下列情況下拒絕賠償：

- 不合理地以未披露重要事實，尤以沒有要求填交投保書時，為拒賠或拒付的藉口;
- 涉及對重要事實作出無意的失實陳述;
- 違反了保證，但沒有涉及欺詐成分，而且該違反沒有引致有關損失。

•因此陳述 i, ii, iii 正確；
•通融賠付指保險人根據合約無需賠付，但考慮各種因素後酌情處理支付賠償；沒有任何法例或守則規定保 險人必須通融賠付，不會是應該 / 必然。所以陳述 iv 不正確；答案是 A
•參考章節 6.1.2c

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第六章–模擬試題

題目

5. 保險投訴局成立的基本目的是：

a 代表成員處理及給付理賠

b 處理各類針對保險人之投訴

c 處理來自以個人作保單持有人的索償投訴

d 處理來自第三者的法定保險索償

答案解釋

1.先確定答題方向

•問題的關鍵是究竟保險投訴局成立的目的是什麼。

2.分析答案

•保險投訴局的主要功能是以裁決人或調解人的身份，協助解決個人保險合約（不涉及商業、工業或第三者 保險）所引起的、並屬於金錢性質的糾紛。因此答案
B 及D 不正確
•所有在香港從事個人保險業務的獲授權保險人均必須成為其成員。投訴必須由保單持有人 /受益人 /合法索償人（如承讓人）提出。因此答案A不正確；
•正確答案是C
•參考章節 6.1.3

題目

6. 根據法定規定， 以下哪些需要至少一名負責人：

i) 持牌保險機構
ii) 持牌保險代理
iii) 持牌保險代理機構
iv) 持牌保險經紀公司

a. i)及 ii) 而已

b. i)及 iii) 而已

c. ii)及 iv) 而已

d. iii)及 iv) 而已

答案解釋

1.先確定答題方向

•問題的關鍵是哪些需要至少一名負責人。

2.分析答案

•新的條例就受規管人士中的“負責人”，規定每個持牌保險代理機構和持牌保險經紀公司最少有一個負責人，而所有負責人必須是持牌業務代表（代理人）或持牌業務代表（經紀），視情況而定。此外，委任負責人之前，必先獲得保監局的認可。

•正確答案是D
•參考章節 6.2.1

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第七章
職業道德及其他有關問題

7.1 保險中介人對保單持有人的共同責任

保險中介人對
保單持有人的共同責任

- 不詐騙
- 公平及合理的行為
- 不能不公平地從客戶身上獲取好處
- 所有行動必須合法
- 不能加諸不當影響
- 違反條例可遭刑事檢控並招致嚴厲處罰

7.1.1 保險經紀

保單持有人的
代理人

- 遵守代理法及經紀的最低限度規定
- 對客戶的款項所負的特殊責任
- 以最高誠信執行職務
- 被視為保險業專家
- 必須受專業彌償保險承保

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7.1.2 保險代理人

保險人的代理人

- 主要向保險人負責
- 必須以書面委任
- 受到代理合約的約束
- 毋須備有專業彌償保險

7.2 保護個人資料

《個人資料(私隱)條例》	範圍	個人資料私隱專員公署，全盤監察條例的執行
	資料的定義	個人特徵，任何方式表示的資訊，包括意見的表達
	個人資料的定義	藉此可以直接或間接地與活著的個人有關
		直接或間接地核實某人的身分
	保障資料原則	1. 收集個人資料的目的及方式
		2. 個人資料的準確性及保留期限
		3. 個人資料的使用
		4. 個人資料的保安
		5. 資訊須在一般情況下可提供
		6. 查閱個人資料
	直接促銷	藉郵件、圖文傳真、電子郵件或電話通話的傳訊，向指名特定人士要約提供貨品、設施或服務，或進行廣告宣傳
	免責辯護	防止或偵測罪行
		法則/法律 /法院授權
		新聞活動的目的
		符合公眾利益
	豁免	家居或娛樂目的
		僱主持有與僱傭有關的個人資料
		對公眾或社會利益構成損害

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7.2.2 在保險上的應用	收集客戶的醫療資料	合法及公平
		不超乎適度
	收集身份證號碼及副本	不改變資料的使用目的
	聘用私家偵探調查保險索償	合法及公平
		不超乎適度
	收集及使用個人資料作直接促銷	安全傳輸
	職員及代理查閱、儲存及處理	家中或辦公地方以外工作時，確保不被不相關的人查閱或聽到

7.3 平等機會事宜

7.3.1 針對歧視的法例

平等機會委員會負責執行的條例

- 《性別歧視條例》性別、婚姻狀況、懷孕
- 《殘疾歧視條例》
- 《家庭崗位歧視條例》
- 《種族歧視條例》

7.3.2 保險中的「公平」歧視(被視為正當)	人壽保險	向女性徵收比男性較低的人壽保險費率
		向男性付出比女性較高的年金款項
	人身意外保險	向身體殘疾的人，徵收較高保費率
		附加保單限制，或拒絕承保

7.3.3 保險中的「不公平」歧視	汽車保險	就女性駕駛技術比男性差為理由	向女性收取較高的保費率
			加設較苛刻的條款
	火險	拒絕為離婚婦女或單親女性提供家居保險	

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

7.4.4 洗錢的階段

- 存放 (處置來自非法活動的現金得益，並存入金融體系之內)
- 分層交易 (透過複雜多層的金融交易，隱藏款項來源及擁有人的身份)
- 整合 (經過清洗的得益實際回流至一般金融體系)

7.4.5 保險業所面對的風險

購買保險通常使用於分層交易及整合階段

- 例子一: 利用犯罪得益購買保險產品，然後提取款項，以便從保險公司獲得一張款項看似正當的支票
- 例子二: 更改保險單的受益人，讓保險公司把款項支付給洗錢分子或恐怖分子資金籌集者
- 例子三: 人壽保險單作為抵押品，用以購買其他金融產品或取得資金

7.4.6 關於洗錢和恐怖分子資金籌集的法例

香港有關洗錢、恐怖分子資金籌集、武器擴散資金籌集及金融制裁的主要法例

- 《打擊洗錢條例》
- 《販毒(追討得益)條例》
- 《有組織及嚴重罪行條例》
- 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
- 《聯合國制裁條例》》
- 《大規模毀滅武器（提供服務的管制）條例》

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7.4.7《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（指引3）

7.4.7
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
（指引3）

保監局發出

- a. 引言
- b. 風險為本方法
- c. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度
- d. 集團層面的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度
- e. 客戶盡職審查
- f. 持續監察
- g. 針對性金融制裁、數據庫維護、篩查和加強查核
- h. 可疑交易報告
- i. 備存紀錄
- j. 員工培訓
- k.電傳轉賬

7.5
防止貪污

7.6.1
當心成為犯罪同伙

從犯 (協助犯 /教唆犯)	協助、教唆、慫使或致犯該罪行的人
共犯	主犯超過一名
法律責任是一致	「不作為的參與」及「作為的參與」同樣地有罪
	刑事檢控、民事起訴

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

7.6 防止保險詐騙

保險詐騙的例子	安排保險 (不應漏報或失實地陳述資料，誤導保險人)
	詐騙性索償 (舉報可疑事件及提供證據)
防止詐騙的實際步驟	保持警覺
	勤勉
	溝通
	誠信

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第七章–模擬試題

註：以下提供模擬試題例子，希望幫助大家掌握答題技巧，應考人士還須參加溫習班、溫習課程資料及操練題目集其他題目。

題目	答案解釋
1. 保護個人資料這方面的安全，由以下哪個全盤監察法例的執行： a 私人（資料）個人專員 b 私隱（資料）個人專員 c 個人（資料）私人專員 d 個人（資料）私隱專員	1.先確定問題的關鍵 • 問題的關鍵是誰負責監察有關保護個人資料法例的執行。 2.分析答案 •四個答案極為相似。必須小心選擇正確寫法； •香港在保護個人私隱方面的專門法例是《個人資料（私隱）條例》； •個人資料私隱專員公署是按照《條例》而設立的組織，負責全盤監察《條例》的執行。 •公署以個人資料私隱專員為首。 •答案A及C「私人」不正確，B次序不對 •正確答案是D •參考章節 7.2.1
2. 香港就四個項目成立反歧視條例，當中並不包括： a 性別 b 宗教 c 家庭崗位 d 身體殘障	1.先確定答題方向 •問題的關鍵是香港有哪四條反歧視條例； •注意題目問及不包括，即錯誤項目。 2. 分析答案 •香港為消除以下幾種歧視而設的條例： 1)《性別歧視條例》（包括：性別、婚姻狀況、懷孕）； 2)《殘疾歧視條例》； 3)《家庭崗位歧視條例》； 4)《種族歧視條例》。 •當中並沒有涉及宗教，因此答案是 B •參考章節 7.3.1

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

第七章–模擬試題

題目	答案解釋
3. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》由下列哪個機構發出？ a 香港金融管理局 b 保險業聯會 c 保險業監管局 d 以上各項皆正確	1.先確定問題的關鍵 •問題的關鍵是究竟《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》由哪個機構發出。 2.分析答案 •保險業監管局發出《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，目的是為經營長期業務或就長期業務提供意見 的獲授權保險人、再保險人、獲委任保險代理人及獲 授權保險經紀（統稱「保險機構」）提供相關導引。 •所以正確答案是C •參考章節 7.4.6a

只供保誠保險內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶，包括網上平台或電子媒介。

AFS
ACADEMY OF FINANCIAL SERVICES
理 財 培 訓 學 院

IIQE 精讀攻略

試卷一
保險原理及實務